



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 21

Dependência: 34º D.P. MORUMBI

Boletim No.: 474/2016

INICIADO: 19/02/2016 00:49hs e EMITIDO: 19/02/2016 20:07hs

2ª Via

Folha : 1  
JLLPQWCBDJEEFK\_]

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA AMARO LUZ, 55 - SOCORRO - CEP: 04764-010 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 102 D.P. - SOCORRO

Ocorrência: 19/02/2016 às 00:10 horas

Comunicação: 19/02/2016 às 00:46 horas

Elaboração: 19/02/2016 às 00:49 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GUILHERME JOSE SALGADO DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 36843811-SP emitido em 13/03/2014 - Exibiu o RG original: Sim  
Pai: DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA - Mãe: FILOMENA APARECIDA SALGADO  
Natural de: ITAMBACURI -MG - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino  
Nascimento: 29/06/1995 20 anos - Estado civil: Solteiro  
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 44225824888  
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca  
Endereço Residencial: RUA JORGE DIAS, 106 - SOCORRO - S.PAULO - SP  
Telefones: (11)97965-3976 - Tim (Celular)

Testemunha:

- PEDRO NEMR ANTAR - Presente ao plantão - RG: 28126487-SP emitido em 18/01/2001 - Exibiu o RG original: Não - Pai: NEMR TOUFIC ANTAR  
Mãe: MADELEIN NEMR ANTAR - Natural de: S.PAULO/SP  
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/06/1978  
37 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL  
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Cutis: Branca - Endereço Comercial: MESMO DO CONDUTOR, - S.PAULO - SP  
Telefones: (11)3742-0176 (Comercial)
- MARCEL FRANCIS RIVA - Presente ao plantão - RG: 24286312-SP  
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/12/1977  
38 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Comercial: MESMO DO CONDUTOR, - S.PAULO - SP - Telefones: (11)

34º D.P. MORUMBI

Endereço da delegacia : AV PROF FRANCISCO MORATO, 2971 - MORUMBI-S.PAULO-SP. CEP: 05513-400

Telefone: (11)3742-0176



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 34º D.P. MORUMBI

Boletim No.: 474/2016

2ª Via

INICIADO:19/02/2016 00:49hs e EMITIDO:19/02/2016 20:07hs

Folha :2

JLLPQWCBDJEEFK

3742-0176 (Comercial)

- LUCAS RODRIGUES CARVALHO - Presente ao plantão - RG: 36633164-SP  
emitido em 07/11/2011 - Exibiu o RG original: Sim  
Pai: MARCELO MARQUES CARVALHO - Mãe: MARIA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO  
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino  
Nascimento: 19/10/1994 21 anos - Estado civil: Solteiro  
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 41285682874  
Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Residencial: RUA DOUTOR MAURO PAES DE ALMEIDA, 591  
APTO 45 BLOCO 1 - SOCORRO - CEP: 04764-070 - S.PAULO - SP - Telefones:  
(11)95448-7201 - Outros (Celular)

**Condutor:**

- DIONISIUS SCRIVANI DA VEIGA - Presente ao plantão - RG: 18480480-SP  
Exibiu o RG original: Não - Pai: DIRCEU VEIGA - Mãe: OLGA SCRIVANI VEIGA  
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 04/07/1968  
47 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL  
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Endereço Residencial: AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 2971  
VILA SONIA - S.PAULO - SP - Empresa: 34 DP - Telefones: (11)3742-0176  
(Comercial)

**Objetos - (APREENDIDO)**

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Pochete - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade  
Pessoa relacionada: GUILHERME JOSE SALGADO DE OLIVEIRA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1  
Unidade.: Unidade - Operadora: Tim - Telefone: 11979653976  
Marca: SAMSUNG - Pessoa relacionada: GUILHERME JOSE SALGADO DE OLIVEIRA

**Entorpecentes:**

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0  
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 14 - Involucro: PLÁSTICO  
Observações:  
ITEM1-QUATORZE PLASTICOS TRANSPARENTES CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COR ESVERDEADA  
APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0  
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 16 - Involucro: PLÁSTICO  
Observações:  
ITEM2-DEZESSEIS EPPENDORFS TRANSPARENTES CONTENDO SUBSTÂNCIA DE PÓ BRANCO  
APARENTANDO SER COCAINA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

34º D.P. MORUMBI

Endereço da delegacia : AV PROF FRANCISCO MORATO, 2971 - MORUMBI-S.PAULO-SP. CEP: 05513-400

Telefone: (11)3742-0176



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 23

Dependência: 34º D.P. MORUMBI

Boletim No.: 474/2016

INICIADO:19/02/2016 00:49hs e EMITIDO:19/02/2016 20:07hs

2ª Via

Folha :3

JLLPQWCBDJEEFK\_] 16

Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 8 - Involucro: PLÁSTICO

Observações:

ITEM3-OITO PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONTENDO SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA APARENTANDO SER CRACK

- Tóxico: Lança-Perfume - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: OUTROS

Observações: ITEM4-UM FRASCO TRANSPARENTE CONTENDO LÍQUIDO VERMELHO

### Histórico:

Comparecem os Policiais Civis nesta Distrital, Dionisius Veiga, ora condutor, Pedro Nemr e Marcel Riva, ora testemunhas, noticiando que em operação deflagrada pela 3ª Seccional, no combate a criminalidade, se dirigiram com a viatura descaracterizada até o local conhecido como "Favela do Labirinto" averiguar um suposto ponto de tráfico de drogas e lá chegando nada encontraram. Contudo, relatam que receberam a informação por populares do local que na região de Interlagos haveria o mesmo ponto de tráfico de drogas. Informam que se dirigiram até o local situado na Rua Amaro Luz, próximo ao numeral 55 e avistaram a testemunha identificada como Lucas Rodrigues Carvalho comprando um "pino de cocaína" do indiciado identificado como Guilherme José Salgado de Oliveira, momento em que procederam a abordagem e visualizaram o indiciado jogar uma pochete no chão. Ato contínuo, recuperaram a pochete que estava no chão e em seu interior encontraram 14 sacos plásticos transparentes contendo em seu interior uma substância esverdeada aparentando ser cocaína, 16 "pinos" de plástico transparente contendo em seu interior um pó branco, aparentando ser cocaína, 08 pedras acondicionadas em sacos plásticos transparente aparentando ser crack e um frasco contendo um líquido de cor vermelha em seu interior.

Com a testemunha Lucas, foi encontrada uma porção de substância esverdeada, envolvida em um plástico transparente aparentando ser maconha e um pino transparente com um pó branco em seu interior, aparentando ser cocaína. Indagado Lucas sobre as substâncias encontradas em seu poder, confessou aos policiais civis que foi até aquele local para comprar um pino de cocaína com o colega Guilherme Jose Salgado de Oliveira e que pagou pela cocaína a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Informou também que a maconha encontrada em seu poder já estava com ele e não a comprou com Guilherme.

Indagado o indiciado sobre as substâncias encontradas no interior da pochete encontrada em seu poder, o mesmo confessou a prática do tráfico de drogas no local, sendo dada voz de prisão ao indiciado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, conduzindo o indiciado e a testemunha Lucas a esta Unidade Policial.

34º D.P. MORUMBI

Endereço da delegacia : AV PROF FRANCISCO MORATO, 2971 - MORUMBI-S.PAULO-SP. CEP: 05513-400

Telefone: (11)3742-0176



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 34º D.P. MORUMBI

Boletim No.: 474/2016

INICIADO:19/02/2016 00:49hs e EMITIDO:19/02/2016 20:07hs

2ª Via

Folha :4

JLLPQWCBDJEEFK\_1

Diante deste quadro, as substâncias entorpecentes encontradas com o indiciado e a testemunha Lucas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para exame pericial, sendo que ao retornar, com o Laudo Pericial das substâncias encontradas com o indiciado Guilherme, de nº 77.900/2016, foi constatado para o Item A que se tratava de substância psicotrópica (maconha) com 14,9 gramas, para o Item B que se tratava de substância "cocaína", com 8,0 gramas, para o Item C que se tratava de substância "cocaína", com 1,0 grama, para o Item D que se tratava de substância química "Tricloroetileno", com 8,0 mililitros, sendo que tais substâncias retornaram da perícia sob o lacre de nº 321316, sob o protocolo de nº 3.392/16, na data de 19/02/2016, às 12 horas, onde a Autoridade, após a constatação pericial de que se tratava de substâncias entorpecentes o que foi encontrado com o indiciado, ratificou a prisão em flagrante delito, determinando a elaboração do presente Auto de Prisão em Flagrante, pelo crime de tráfico de entorpecente, previsto na Legislação Extravagante nº 11.343/2006, artigo 33, "caput", em desfavor de Guilherme José Salgado de Oliveira. Com relação a testemunha Lucas, foi elaborado o Termo Circunstanciado nº 900006/2016, sendo sua conduta descrita no tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que as substâncias encontradas com ele também foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para exame pericial e retornaram com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol com 0,2 grama e item positivo para cocaína com 0,3 grama, conforme Laudo Pericial n 77.445/16 elaborado pelo Senhor Perito Dr. Flávio Yoshikazu Serikawa. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

GABRIEL ARAUJO PINTO  
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

SAMUEL MARCOS DA SILVA  
DELEGADO DE POLÍCIA

34º D.P. MORUMBI

Endereço da delegacia : AV PROF FRANCISCO MORATO, 2971 - MORUMBI-S.PAULO-SP. CEP: 05513-400

Telefone: (11)3742-0176



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**27ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**'SENTENÇA'**

Processo Digital nº: **0002189-30.2016.8.26.0635**  
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **GUILHERME JOSE SALGADO DE OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Antonio de Oliveira Angrisani Filho**

(Minuta)

Vistos.

**GUILHERME JOSÉ SALGADO DE OLIVEIRA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, do Código Penal, porque, no dia **19 de fevereiro de 2016**, por volta das 00h10min, na Rua Amaro Luz, número 55, Socorro, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, tráfico, **14 sacos plásticos transparentes contendo "maconha", 16 pinos de "cocaína" e 08 pedras de "crack"**, substância derivada da cocaína, bem como vendeu a Lucas Rodrigues Carvalho um pino de cocaína, substâncias estas entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado o réu (fls. 62), ofereceu defesa preliminar (fls. 73/94), cujos argumentos foram rejeitados e recebida a denúncia em **10 de junho de 2016** (fls. 106).

Foi-lhe concedida liberdade provisória em **03 de agosto de 2016** (fls. 129/130).

O feito foi instruído com as oitivas de seis testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Em sede de debates, o Ministério Público opinou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, bateu-se pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pleiteou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, fixação de regime



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**27ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

aberto para cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e possibilidade de apelo em liberdade.

**É o relatório. D E C I D O.**

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta contra um réu, sob a acusação de ter praticado um crime de tráfico de entorpecentes.

A acusação improcede.

O réu negou o crime em ambas as fases, mas ofereceu versões diferentes para os fatos. Em juízo, explicou que estava em frente a um bar, localizado próximo a uma praça, e comemorava o aniversário de uma amiga quando os policiais efetuaram a abordagem. Em revista pessoal nele e em seus amigos Felipe e Lucas, encontraram somente uma porção de maconha em poder de Lucas. Obrigados a permanecerem deitados com a cara no chão, viram que eles efetuaram varredura no local e encontraram uma pochete contendo drogas nas proximidades. Foi acusado da posse da pochete e não sabe onde eles a localizaram. Não portava dinheiro ou drogas, somente fumava maconha naquele momento. Já na fase policial, disse que Lucas estava comprando um pino de cocaína de um indivíduo desconhecido chamado Anderson, quando foram abordados pelos policiais. Indagado sobre a droga, disse que havia uma pochete contendo mais entorpecentes.

Os policiais civis Dionisius, Pedro e Marcel estavam em diligência e não obtiveram êxito no primeiro local onde montaram campana. Mais tarde, receberam informação de populares acerca de um ponto de venda de drogas na comunidade e para lá se dirigiram, montando nova campana em uma viatura Gol descaracterizada.

Segundo Dionisius e Pedro, após breve campana no local, que se trata de uma praça, viram o réu efetuando gestos de troca típicos de tráfico de drogas com outro indivíduo, sendo que Dionisius especificou que conseguiu ver que o réu recebeu dinheiro em troca de um invólucro do outro lado da praça. Assim que iniciaram a abordagem, Guilherme jogou no chão uma pochete. Em revista pessoal, nada de ilícito encontraram em poder dele; já com o outro indivíduo havia porções de maconha e cocaína, as quais admitiu ter adquirido do réu. Verificada a pochete, encontraram diversas porções de maconha, cocaína, crack e um vidro contendo lança-perfume. Indagado, o réu admitiu que a pochete lhe pertencia e que havia acabado de vender maconha e cocaína ao outro indivíduo abordado. Dionisius disse que não foi apreendido dinheiro





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**27ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

em poder do réu, enquanto Pedro disse que, salvo engano, havia R\$ 10,00 em poder dele; quantia proveniente da venda por eles observada.

Marcel estava no banco traseiro da viatura e não viu o réu jogar a pochete no chão. Concluiu que o réu seria traficante porque Dionisius o viu jogar a pochete no chão e também porque as pessoas que estavam no local assim confirmaram. Viu apenas que o réu conversava com outros indivíduos e não observou gesto de troca, alegando que não tinha visão privilegiada porque estava no banco traseiro da viatura e também posicionados longe do local avistado. Não se recordou se Guilherme admitiu o tráfico.

Yuri é namorado da aniversariante Gabrielle e estava no mesmo local dos fatos. Viu que Guilherme e Lucas foram abordados pelos policiais, os quais fizeram varredura no local e localizaram drogas perto de uma boate. Eles negaram a posse das drogas.

Gabrielle estava próxima ao bar. Comemorava seu aniversário com cerca de dez pessoas e viu o réu e Felipe em frente a uma loja de carros na mesma praça. Assim que Lucas se juntou a eles, os policiais se aproximaram em um carro e os abordaram. Viu que os policiais efetuaram varredura e encontram uma pochete em frente a um “puteiro” localizado na mesma praça. Presenciou os fatos de uma distância correspondente à largura de uma rua. Chegou a indagar aos policiais o motivo da prisão, mas eles nada lhe esclareceram. Não soube dizer se eles carregavam drogas e explicou que Lucas é apenas seu conhecido e que ele chegou depois dos outros convidados. Guilherme e Felipe são amigos seus.

Felipe estava na companhia do réu e de Lucas quando da abordagem, Trazia consigo uma porção de maconha e Lucas carregava uma porção de maconha e outra de cocaína. Guilherme não carregava nada de ilícito. A pochete teria sido encontrada perto de um “puteiro”, mas não estava em poder de Guilherme.

**Não há suficiente certeza da autoria imputada ao réu.**

**Os relatos dos policiais apresentaram contradições, de modo que não há segurança sobre o ato de mercancia relatado.** Dionisius disse ter visto o réu recebendo dinheiro em troca de droga, mas confirmou que nenhum dinheiro foi encontrado em poder dele, embora tenham efetuado a abordagem no momento seguinte ao avistamento relatado.

Pedro disse que foram apreendidos R\$ 10,00 em poder de Guilherme, mas nada consta nesse sentido no auto de exibição e apreensão de fls. 28/30.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**27ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Já Marcel não observou o gesto de troca e nem a alegada tentativa de Guilherme se livrar da pochete. Limitou-se a dizer que repetiu o tanto a ele relatado por Dionisius.

Não há prova incontornável de que o réu tenha comercializado drogas à vista dos policiais nem que estivesse carregando a pochete contendo entorpecentes. Desse modo, a melhor saída é a aplicação do princípio “in dubio pro reo” com a consequente absolvição de Guilherme pelas acusações.

Diante do exposto, julgo **IMPROCEDENTE** a ação penal para **absolver GUILHERME JOSÉ SALGADO DE OLIVEIRA**, r.g. 71.595.712, filho de Djalma Batista de Oliveira e de Filomena Aparecida Salgado, com fundamento artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Custas pelo Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**